

1524109-19.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/12/2022

... disseram que a motocicleta era produto de furto e pediram para o declarante os acompanhá-los até essa delegacia.

O proprietário da motocicleta, por sua vez, nas duas oportunidades em que foi ouvido confirmou que foi vítima de um furto, alegando que deixou sua motocicleta Honda/CG, placa FRN3F98, estacionada na via pública defronte o SENAI, rua Amador Bueno, nº 504, e ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1524109-19.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1524109-19.2021.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR SOUSA FLORIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

IGOR SOUSA FLORIANO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, "caput", porque, segundo apurado, no dia 27 de julho de 2021, por volta de 22h30min, em período de calamidade pública (Decreto Estadual 64.879, de 20/03/2020), na Rua Germano Gottsfritz, nº 381, Cidade Ademar, São Paulo, recebeu, conduziu e ocultou em proveito próprio, coisa que sabia ser produto crime, consistente em uma motocicleta HONDA/CG 160 FAN, placas FRN3F98/SP, pertencente à vítima A.S.S.

Recebida a denúncia, o réu foi citado, notificado e apresentou resposta à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia, e não sendo o caso de suspensão condicional do processo ou de acordo de não persecução penal, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, na qual foram ouvidos o proprietário da motocicleta, um policial e o réu foi interrogado.

As partes desistiram da oitivas das testemunhas Everton e Vinicius o que foi devidamente homologado.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público buscou a condenação nos exatos termos da denúncia.

Já a Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado por insuficiência probatória para a condenação e em caso de condenação pugnou pela fixação da pena

base no mínimo legal, com estabelecimento de regime mais brando para o cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A materialidade delitativa veio devidamente comprovada pelos boletins de ocorrências juntados aos autos, auto de exibição, apreensão e entrega da motocicleta a seu proprietário, relatório final da autoridade policial e demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria também é inconteste.

O próprio réu, ao ser ouvido em juízo confessou que comprou a moto de um amigo e que sabia da origem ilícita do bem.

Sua confissão, ao contrário do alegado pela combativa Defesa veio sim corroborada por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

Com efeito, o policial militar Michel Abel Mendes, ao ser ouvido em juízo, narrou que estava de serviço, trabalhando com a viatura de prefixo M-22023, na companhia de seu colega de farda, Soldado Lotério e durante patrulhamento pela Rua Louro Parente, avistaram uma motocicleta que trafegava pela via pública sem as placas e diante disso passaram a acompanhar o condutor até que ele parou em frente a uma residência e entrou. Verificados os sinais identificadores da motocicleta, foi possível constatar que se tratava de produto de crime anterior.

Diante disso, bateram à porta da residência e após a permissão de entrada pelo proprietário, o réu que ali estava, disse que realmente era ele quem conduzia a motocicleta e que a pegou de um amigo e diante disso, como a moto estava sem as placas e o réu não possuía qualquer documento identificador do veículo todos foram levados à Delegacia de Polícia para a lavratura do boletim de ocorrência.

Os relatos do policial em juízo, foram ainda confirmados pelo depoimento de seu parceiro de farda (fls. 04), e ainda pelos relatos Everton Ferreira dos Anjos de Lima, que ao ser ouvido em sede administrativa, (fls.05), afirmou que estava em sua casa localizada na rua Germano Gottsfritz, nº 381, quando chegou Igor, seu vizinho que conhece desde que ele era pequeno, e pediu para guardar sua motocicleta em sua casa, cerca de 10 a 15 minutos depois de ter guardado a motocicleta policiais chegaram na casa do depoente e indagaram a respeito da motocicleta que estava na garagem. Os policiais mostraram para o depoente a fotografia de Igor e indagaram se era ele a pessoa que tinha deixado a motocicleta lá. Em seguida os policiais disseram que a motocicleta era produto de furto e pediram para o declarante os acompanhá-los até essa delegacia.

O proprietário da motocicleta, por sua vez, nas duas oportunidades em que foi ouvido confirmou que foi vítima de um furto, alegando que deixou sua motocicleta Honda/CG, placa FRN3F98, estacionada na via pública defronte o SENAI, rua Amador Bueno, nº 504, e ao sair constatou que constatou que o motociclo tinha sido subtraído. Comunicou o fato para a polícia militar e aproximadamente 30 minutos depois tomou conhecimento que sua motocicleta tinha sido recuperada e foi orientado a comparecer nesta delegacia.

O réu, em seu interrogatório em juízo, decidiu exercer seu direito de constitucional de ficar em silêncio.

Já em juízo, confessou a prática do crime e confirmou que de fato, adquiriu a moto de um amigo sabendo que se tratava de produto de crime anterior.

Estas são as provas colhidas nos autos e diante delas, ao contrário do alegado pela combativa Defesa, a condenação é medida que se impõe.

Não se discute que a motocicleta que era conduzida pelo réu se tratava de produto de crime anterior, já que foi subtraído da vítima A.S.S, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos e confirmado pela declaração da vítima em juízo.

Também não há dúvidas de que o réu tinha ciência de sua origem espúria, seja porque não possuía qualquer documento do motociclo, que estava sem as placas seja ainda por sua pronta confissão em juízo.

No caso em tela, tais fatos aliados aos outros depoimentos, ao contrário do alegado pela combativa Defesa confere a esses elementos de prova validade suficiente a formar convencimento desfavorável ao acusado.

Ademais, na esteira da doutrina e da jurisprudência, "em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuta a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (TACrimSP, 10ª Câm., Ap. 250.141, rel. Juiz PENTEADO DE MORAES, inJTACrimSP, 66/410).

E ainda: "Releva notar, por oportuno, que a prova de haver conhecimento da origem criminosa do objeto recebido também pode ser indiciária ou circunstancial, deduzida da própria conduta do agente e dos fatos que envolvem a infração" (Cód. Proc. Pen., arts. 157 e 239, combinados; RT, 395/309, 401/285, 673/357, 698/405, 717/385, 726/666 e 728/543; RJDTACrimSP, 5/169, 7/149, 12/118, 15/39, 19/75-147 e 34/318).

Raramente confessado, o elemento subjetivo do crime de receptação dolosa há de surgir, de regra, de conjuntos de indícios convergentes e seguros, que autorizem manifestação de certeza a respeito.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos.

Ressalte-se que não há nos autos indício que qualquer tipo de perseguição pelos policiais contra o acusado, ao contrário, o próprio réu confessou a prática do crime e praticamente narrou os fatos de forma idêntica a do policial ouvido como testemunha, fato este que confirma que a posição desta magistrada e acima citada é a que deve ser adotada, sem quaisquer reservas.

Nesse sentido:

"Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos sem geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Caracterizada, portanto, a infração penal de receptação, passo a dosimetria da pena.

O réu é reincidente, já tendo sido condenado definitivamente pelo crime de furto, perante a 13ª Vara Criminal Central, autos nº 0074014-72.2018.8.26.0050. (fls. 85), fato este que será analisado na segunda fase de aplicação de pena.

Além disso, possui outra condenação definitiva também pelo crime de furto, desta vez julgado perante a 25ª Vara Criminal Central, autos nº 1501217-72.2018.8.26.0228, o que demonstra que possui maus antecedentes e que não lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devendo, portanto a pena base ser aumentada em 1/6, chegando-se a 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias multa.

Na segunda fase, embora para esta magistrada, respeitado entendimento diverso, presente no caso a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, ainda mais na época dos fatos, que foi para muitos momento de dor e luto em razão das inúmeras mortes que vinham ocorrendo no país, que necessitava permanecer em isolamento social quase que total, tendo em vista a pandemia que assola o país por conta do Corona vírus - COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº

64.879/2020 de 20/03/2020. Sendo que o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento

social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal.

Também é o caso de se reconhecer a atenuante da confissão que neste caso se compensam, devendo a pena ser mantida inalterada.

Na terceira fase, não se mostram presentes causas de aumento ou de diminuição.

Diante do exposto, julga procedente a pretensão punitiva, para o fim de condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 180, "caput", do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 ano, 02 meses de reclusão e 11 dias-multa no mínimo legal, já que não há nos autos provas da condição econômica do acusado.

Nos termos do art.44, incisos II e III, do Código Penal, incabível a substituição de pena, já que o réu é reincidente e ainda possui antecedentes criminais e ao ter sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, novamente se colocou a praticar crime contra o patrimônio o que demonstra que não faz jus ao benefício.

No mais, considerando a reincidência, e os maus antecedentes do acusado, o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade será o fechado, com base no que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º do CP.

Em síntese, certo que a determinação do regime prisional não é mero consectário da quantidade da pena reclusiva imposta, devendo ser levados em consideração os fatores contemplados no art. 59 do CP. (cf., exemplificativamente, ac. un. na Ap. nº 673.255/1, de São Paulo).

Neste sentido, já se manifestou a jurisprudência:

"Embora a reprimenda não tenha ultrapassado 4 anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam a fixação do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte, mostrando-se inócua, inclusive, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP)" (STJ, AgRg no HC 490.175/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/05/2019, Dje 11/06/2019).

Nessa mesma linha: "No caso, não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem destacaram, expressamente, que o paciente possui maus antecedentes. 4. Apesar de a pena final do agravante ter sido estabelecida em patamar inferior a oito anos de reclusão, o fato de o acusado possuir circunstância judicial desfavorável, a qual afastou a pena-base do mínimo legal, impede o reconhecimento do alegado constrangimento ilegal, devendo ser mantido o regime inicial fechado estabelecido pelo acórdão da origem" (STJ, AgRg no HC 477020/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, jg. 16/05/2019),

Não obstante o acima ponderado, tendo permanecido solto, em razão deste processo, poderá apelar desta em liberdade já que não há elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva, nesta oportunidade.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Comunique-se a vítima, consoante disposição legal.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes.

Condeno ainda, o réu ao pagamento das taxas judiciárias que decorre de expressa previsão legal. Com efeito, o Código de Processo Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São Paulo, do assunto tratou a Lei Estadual nº11.608/2003.

Poderá, o acusado, caso demonstre preencher a hipótese legal, valer-se do quanto disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, o que se dará quando da execução.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do

julgado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, Dje 14/06/2011). P.R.I.C.
São Paulo, 22 de dezembro de 2022.

Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA